

CONTRATO TRANSACCIONAL QUE DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 3141,3149 Y 3150 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO CELEBRAN DE UNA PARTE EL SEÑOR WILLIAM MARTINEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PROPIETARIO; Y POR LA OTRA PARTE EL SEÑORA Perla Del Carme Martinez Hernandez,Esposa De William Martinez A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “ LA OCUPANTE ” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara “ EL PROPIETARIO” , por su propio y personal derecho, bajo protesta de decir verdad:

- a) Que es una persona física de nacionalidad estadounidense, con plena capacidad legal para obligarse y contratar.
- b) Que detenta los derechos de posesión del inmueble siguiente:

Casa Wilmar Casa habitacional DOS RECAMARAS y APARTAMENTO ubicada en Manzana 22 Paseo Xaman Ha Lote 4 S/N Club Real del desarrollo Playacar Fase II en la ciudad de Playa Del Carmen, municipio de Solidaridad, estado de Quintana Roo.

Que adquirió dichos derechos mediante contrato privado de fecha Once de Abril de 1996.

Dicho inmueble se encuentra afecto a un Régimen de Propiedad inmueble en Condominio denominado Playacar Fase II.

Para efectos del presente contrato a dicha propiedad se le denominara como “ EL INMUEBLE ”.

SEGUNDA.- Declara “ LA OCUPANTE “ por su propio y personal derecho, bajo protesta de decir verdad;

- a) Que es una persona física de nacionalidad Mexicana, con plena capacidad legal para obligarse y contratar.
- b) Que sin título legal alguno ocupa “ **EL INMUEBLE**” en las condiciones en que se encuentra actualmente, por lo que ha solicitado a “**EL PROPIETARIO** “ la celebración del presente contrato.

TERCERA.- Declaran las partes, que habiendo llegado a un acuerdo de voluntades respecto a la ocupación a que se refieren las declaraciones anteriores y a fin de prevenir posibles controversias originados de tal ocupación, celebran un Contrato Transaccional que formalizan a las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- Ambas partes celebran el presente contrato para garantizar la desocupación de “ EL INMUEBLE “ por parte de “ LA OCUPANTE “ , en case de incumplimiento de este a lo pactado en el mismo.

SEGUNDA.- “ EL PROPIETARIO “ se obliga y compromete a permitir que “EL OCUPANTE“ ocupe “EL INMUEBLE “, en los términos y condiciones que se pactan en las clausulas subsiguientes. “ LA OCUPANTE “ lo usara como casa-habitación y no podrá darle otro destino a “ EL INMUEBLE “, sin la autorización por escrito de “ EL PROPIETARIO “.

TERCERA.- El presente contrato se celebra por un término de SEIS MESES forzosos, contado a partir de día 14 de ENERO de 2019 y que fenecerá por consiguiente el día 14 de JUNIO 2019 en caso de que “ LA OCUPANTE “quiera renovar el convenio esto será posible siempre y cuando “ EL PROPIETARIO “esté de acuerdo y avise con 30 días de anticipación.

En caso de que “ EL INMUEBLE “ sea desocupado antes del plazo de vencimiento, “ LA OCUPANTE “perderá la cantidad que haya dado como depósito.

CUARTA.- “ LA OCUPANTE “pagara mensualmente en forma anticipada como contra prestación por la ocupación que se le otorga, la cantidad de \$0 M.N. (CERO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). La contra prestación antes pactada deberá ser pagada el día 14 de cada mes, teniendo un margen de 2 días a partir de esa fecha para hacer el pago sin incurrir en mora. En caso de mora en este pago “ LA OCUPANTE “ se obliga a pagar un interés moratorio del 10% (diez por ciento) mensual sobre el monto adeudado hasta su total finiquito.

QUINTA.- El importe de las contraprestaciones pactadas en la clausula inmediata que antecede, deberá pagarlo “ LA OCUPANTE “, en el BANCO de “ EL PROPIETARIO “ en forma de un DEPOSITO BANCARIA BANCO AZTECA (Abierto todo los días de 9am-9pm) NUMERO DE CUENTA : (75371398755776, WILLIAM MARTINEZ) ANTES DE LAS 9PM EL DIA 14 DE CADA MES.

SEXTA.-“ EL OCUPANTE” se obliga en todo tiempo a conservar en buenas condiciones el inmueble materia de la ocupación, a cuidarlo como casa propia, obligándose a devolverlo al término del plazo concedido en las mismas condiciones en el que se le ha entregado y sin que pueda darle otro destino a EL INMUEBLE sino cuenta con la autorización por escrito de “EL PROPIETARIO “, bajo pena de pagar cualquier daño que llegare a sufrir dicho inmueble aun causado por terceros; en consecuencia, serán por su cuenta los gastos de limpieza y mantenimiento del mismo y queda estrictamente prohibido introducir sustancias toxicas o inflamables en dicho inmueble.

SEPTIMA.- Todas las mejoras que “ LA OCUPANTE” lleve a cabo en “EL INMUEBLE “ (APPENDICES 1)materia de este contrato, quedaran en beneficio del mismo, sin que “EL PROPETARIO” tenga que pagar cantidad alguna por las que se hayan efectuado; en todo caso, dichas mejoras deberán ser previamente autorizadas por escrito por “ EL PROPIETARIO “. “LA OCUPANTE “ no podrá variar la forma de “EL INMUEBLE “ sin la autorización expresa y por escrito de “EL PROPIETARIO “, y si lo hace sin su

consentimiento deberá restablecerlo al estado en que lo recibe. Para estos efectos “ EL PROPIETARIO “tendrá derecho de Inspeccionar “ EL INMUEBLE “objeto de este contrato una vez al mes previo aviso al “EL OCUPANTE “.

OCTAVA.- “LA OCUPANTE “pagara de su propio peculio los gastos que se originen por motivo de consumo de energía eléctrica y agua a partir del día 14 de ENEROo 2019 del año curso, así como de cualquier otro servicio o suministro que instalen o con el que cuente “ EL INMUEBLE “materia de este contrato, debiendo cada mes estar al corriente en dichos pagos y entregar mensualmente los recibos correspondientes a “EL PROPIETARIO “

Para garantizar el cumplimiento de esta obligación “ EL OCUPANTE “ otorga la cantidad de \$0 M.N. (CERO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a “ EL PROPIETARIO “, la cual le será devuelta \$0 AÑO 2019 al finalizar el plazo del presente contrato, siempre y cuando compruebe a satisfacción de “ EL PROPIETARIO “ estar al corriente en el pago de dichos servicios; esta cantidad la perderá “ LA OCUPATE “ si desocupa el inmueble objeto del presente contrato antes del vencimiento del plazo establecido en el mismo.

NOVENA.- “LA OCUPANTE “ por ningún motivo podrá transferir o subarrendar “ EL INMUEBLE que ocupa, ni ceder los derechos que se le han conferido sobre el mismo, ni variar la forma de este contrato.

DECIMA.-“LA OCUPANTE “ se compromete en el presente contrato a cumplir con el reglamento de condominio Playacar al cual se encuentra afecto “EL INMUEBLE “, la cuota de mantenimiento fijada por la asamblea de condominios Playacar, no viene incluida dentro de la contra prestación mensual que paga; y en el caso de querer gozar de los servicios de ACCESO o del CLUB REAL Y REEF CLUB deberá cumplir con las normas y cuotas correspondientes en su caso; en el caso del REEF CLUB cubrir el costo adicional de la identificación de acceso. “ LA OCUPANTE “, por lo que se le hace entrega a la firma del presente contrato de una copia simple del reglamento antes mencionado.

DECIMA PRIMERA.- Acuerdan ambas partes que en caso de incumplimiento por parte de “ EL OCUPANTE “, de lo que se estipula en este contrato, especialmente en el caso de que dejare de pagar una o más mensualidades de las estipuladas en la cláusula cuarta del presente contrato, tendrá “ EL PROPIETARIO “ el derecho de solicitar al Juez Civil de Primera Instancia de esta ciudad la ejecución de este contrato en la Vía de Apremio para obtener la desocupación y entrega de “ EL INMUEBLE” ocupado.

DECIMA SEGUNDA.- Las partes contratantes se reconocen plena capacidad y personalidad legal para celebrar el presente contrato y reconocen que en su otorgamiento no ha mediado error, dolo o violencia, por lo que renuncian a invocarlos como causa de nulidad del mismo.

DECIMA TERCERA.- Ambas partes manifiestan que el presente contrato tiene y tendrá para ellas la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada y de una sentencia ejecutoriada, abrigándose a estar y pasar por su tenor, tal como lo disponen los artículos 3141,3145 y 3150 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo.

DECIMA QUINTA-Par todos los efectos de este Contrato, las partes señalan como sus domicilios siguientes:

“ EL PROPETARIO” 10370 Heron Key Way, Tampa Florida 33626 Estados Unidos .

“ LA OCUPANTE “ EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE CONTRATO.

|

DECIMA SEPTIMA.- Para todo lo relativo a este Contrato, ambas partes de común acuerdo se someten de modo expreso a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales competentes para esta ciudad de Playa Del Carmen, Quintana Roo, renunciando expresamente a cualquier fuero diverso que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios o vecindades presentes o futuros.

Y PARA DEBIDA CONSTANCIA Y EN TESTIMONIO DE SU CONFORMIDAD, LAS PARTES FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL DIA 22 DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ Y OCHO.

“EL PROPIETARIO.

LA OCUPANTE

WILLAMMARTINEZ PERLA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ